

주의 요구

1. 제 목 : 지정감정평가업자 선정 등 기록물 관리 불철저
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「감정평가업자 운용요강」(이하 “요강”이라 한다)의 소관부점으로 압류재산 및 국유재산의 감정평가를 위한 지정감정평가업자(이하 “감정업자”라 한다)의 위촉, 평가 및 운용을 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제2장에는 감정평가 권역의 설정, 감정업자 적정수, 공개모집 절차 및 감정업자 자격요건 등을 정하고 있고, 제2장 제9조 제1항에 따르면 주무부점(조세채권관리처)은 감정업자의 공모지원서 등을 통해 자격요건 충족 여부를 심사한 후 감정업자를 선정하며, 같은 조 제2항에 따르면 한국감정평가사협회(이하 “협회”라 한다)로부터 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제5조 제3항1)에 따른 추천을 받아 감정업자를 선정(이하 “추천제”라 한다)할 수 있다고 되어 있다.

1) ③제1항 또는 제2항에 따라 감정평가를 의뢰하려는 자는 제33조에 따른 한국감정평가사 협회에 요청하여 추천받은 감정평가업자에게 감정평가를 의뢰할 수 있다.

따라서, 조세채권관리처는 요강에서 정한 바에 따라 감정업자 선정 및 관리 업무를 적절하게 처리하고, 해당 업무 처리와 관련한 중요사항을 「기록물관리세칙」 제2조에 따른 기록물(전자문서 등)로 남겨야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 최근 2년간(2018. 1. 1.~2019. 12. 31.) 조세채권관리처의 감정업자 선정 업무와 관련한 기록물을 점검한 결과

2019년도 감정업자 선정과 관련하여, [표 2]와 같이 2018. 12. 17. 협회에 검토 요청문서를 발송하고 2018. 12. 20. 협회로부터 감정업자를 회신받은 문서는 확인되었으나, 부사장 승인을 받아 요강을 개정(2019. 1. 2. 시행)하여 협회 추천제가 도입된 이후 2019년도 감정업자 선정에 관한 중요사항(감정평가 권역, 선정 방식 및 인원현황 등)을 최종적으로 확정하는 기록물(내부결재)을 2018년·2020년²⁾과는 달리 남기지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 2019년도 감정업자 선정 관련 주요 기록물

기준일	업무처리 내역(기록물 제목)	비 고
-----	-----------------	-----

“기재 생략”

2) 2018년 및 2020년도 감정업자 선정 관련 기록물

해당연도	기록물 제목	문서번호	주요내용	비 고
2018년	“기재 생략”		권역, 인원, 선정방법, 감정업자 현황 등	공모제
2020년				추천제

또한 감정업자 선정에 관한 내부결재 없이 2019. 1. 11. 「'19년 공사 감정평가 업무처리 지침 안내」 문서(대내발송)를 관련부점에 발송하면서 2019년 권역별 감정업자 명단 및 업무처리 지침을 송부하였고, 협회와의 '지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서'는 이로부터 68일이 지난 2019. 3. 20.에야 체결한 것으로 나타났다.

[소관부점 의견] (감사실에서 발부한 질문서에 대한 답변) 조세채권관리처는 협회 추천제를 도입하기 위하여 부점장 전결로 진행한 「'19년 공사 지정 감정평가업자 권역별 위촉인원 최종안 검토요청」(00000-0000, 2018. 12. 17.), (이하 “검토요청문”이라 한다) 및 「공사 - 한국감정평가사협회간 업무 협약(MOU) 체결」(00000-0000, 2018. 12. 20.) 문서가 감정업자 선정 등에 관한 결재문에 해당한다는 의견을 제시하였다.

그러나 검토요청문은 협회 추천제 방식 도입('19. 1. 2. 개정요강 시행)에 앞서 협회와의 사전협의를 목적으로 발송한 문서로써 이를 감정업자 선정 또는 계약체결에 관한 기록물로 볼 수 없고, MOU는 정식계약을 체결하기에 앞서 당사자 간 의사를 확인하고 합의된 내용을 기록하는 법적구속력 없는 협약에 불과³⁾하므로 감정업자 선정 등에 관한 기록물로 보기 어렵다.

3) 설령 MOU 체결문을 감정업자 선정 등에 관한 결재문으로 본다 하더라도 이는 협회 추천제 도입 이전에 이루어져 요강에 위반되는 업무 처리임

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 지정감정평가업자 선정 및 계약체결 등 「감정평가업자 운용요강」의 중요내용에 대한 내부결재가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

◆ 본 건 주의 촉구 관련자는 팀장 000, 대리 000 등 2명이나 「감사규정」 제40조 및 「적극행정 면책제도 운영요강」에 제3조에 따른 면책 요건을 충족한 것으로 감사심의위원회에서 결정하여 개인 주의는 면책하기로 함